

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
8502/2538

ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดสหมิตรก่อสร้างพัทลุง
กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 164 เดิม, มาตรา 193/30 ใหม่, มาตรา 601, มาตรา 797
ป.วิ.พ. มาตรา 55

ตามหนังสือมอบอำนาจในการสั่งซื้อสิ่งจ้างได้ระบุชัดแจ้งว่าเลขาธิการเร่งรัดพัฒนาชนบทได้มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณในระดับจังหวัดข้อ5ก็มีข้อความว่าให้หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณมอบอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดจึงเป็นการมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างได้ในนามตนเองหาใช่เป็นการมอบอำนาจให้เป็นตัวแทนทำสัญญาแทนส่วนราชการผู้มอบอำนาจตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตัวแทนไม่เมื่อเลขาธิการเร่งรัดพัฒนาชนบทได้มอบอำนาจสั่งซื้อสิ่งจ้างให้แก่โจทก์ซึ่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเพื่อปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวการที่จำเลยที่1ซึ่งเป็นคู่สัญญาจ้างทำของกับโจทก์โดยมีจำเลยที่2เป็นผู้ค้าประกันได้ปฏิบัติผิดสัญญาย่อมถือได้ว่าจำเลยทั้งสองโต้แย้งสิทธิโจทก์โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องจำเลยทั้งสองได้ โจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสองชำระค่าจ้างที่โจทก์ต้องว่าจ้างผู้อื่นมาทำการตรวจสอบว่าเสาเข็มสามารถบรรทุกน้ำหนักประลัยได้ตรงตามสัญญาหรือไม่และชำระค่าจ้างที่โจทก์จะต้องจ้างผู้อื่นทำการซ่อมแซมแก้ไขความชำรุดบกพร่องของสิ่งก่อสร้างตามที่โจทก์จำเลยทั้งสองได้ทำสัญญากันไว้จึงเป็น

เรื่องฟ้องให้รับผิดชอบตามข้อสัญญาที่ผูกพันกันอยู่อีกส่วนหนึ่งซึ่งไม่มีกฎหมายบัญญัติเรื่องอายุความไว้โดยเฉพาะจึงต้องใช้อายุความ 10 ปีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 164 เดิม 193/30 ใหม่หาใช่เป็นการฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายเพื่อการที่ทำชำรุดบกพร่องอันมีอายุความ 1 ปีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 601 ไม่

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ได้รับมอบอำนาจการสั่งจ้างจากสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 218 (พ.ศ. 2515) ข้อ 43 และ 44 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2521 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณในระดับจังหวัดในงบประมาณ พ.ศ. 2524 พ.ศ. 2523 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2527 โจทก์โดยพันตรีพิมลประเสริฐ ปลัดจังหวัดพัทลุงรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ทำสัญญาว่าจ้างจำเลยที่ 1 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กในราคา 542,395 บาท โดยมีจำเลยที่ 2 ทำสัญญาค้ำประกันในวงเงิน 27,120 บาท จำเลยที่ 1 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กดังกล่าวเสร็จ ส่งมอบให้โจทก์และได้รับเงินค่าจ้างจากโจทก์ครบถ้วนแล้ว ต่อมาเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2528 โจทก์ตรวจพบว่าจำเลยที่ 1 ดอกเสาเข็มตอม่อสะพานโดยใช้เสาส่งผิดไปจากรูปแบบแปลนและข้อสัญญาที่ห้ามมิให้ใช้เสาส่ง โจทก์สงสัยว่าเสาเข็มแต่ละต้นจะสามารถบรรทุกน้ำหนักปรับได้ไม่ต่ำกว่า 80 เมตริกตันต่อต้น (ที่ถูกคือ 80 เมตริกตันต่อตารางเมตร) ตามสัญญาหรือไม่และมีหนังสือแจ้งให้จำเลยทั้งสองเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ แต่จำเลยทั้งสองเพิกเฉย โจทก์จึงว่าจ้างภาคีวิศวกรกรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทำการตรวจสอบเสียดำจ้างเป็นเงิน 32,400 บาท และต้องเสียดำจ่าย

ในการหล่อคานทดสอบน้ำหนักเป็นเงิน 20,000 บาท รวมเป็นเงิน 52,400 บาท
ปรากฏว่าเสาเข็มสามารถบรรทุกน้ำหนักประลัยได้เพียง 28 เมตริกตันต่อตันไม่ถูกต้องตามสัญญา ซึ่งจะต้องปรับปรุงแก้ไขความชำรุดบกพร่องโดยเสริมฐานรากเพิ่ม
เสาเข็มเหล็กและทำตอม่อใหม่เป็นเงิน 230,826 บาท โจทก์มีหนังสือทวงถามจำเลย
ที่ 1 ให้ชำระเงินจำนวน 283,226 บาท และทวงถามจำเลยที่ 2 ให้ร่วมรับผิดชอบเป็นเงิน
27,120 บาท แก่โจทก์แล้วจำเลยทั้งสองไม่ชำระ ขอให้บังคับจำเลยที่ 1 ชำระเงิน
จำนวน 283,226 บาท โดยให้จำเลยที่ 2 ร่วมรับผิดชอบจำนวน 27,120 บาทพร้อม
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ให้การว่า สัญญาพิพาทเป็นสัญญาระหว่างสำนักงานเร่งรัดพัฒนา
ชนบทซึ่งกระทำในนามจังหวัดพัทลุงกับจำเลยที่ 1 โจทก์เป็นเพียงผู้รับมอบอำนาจ
การสั่งจ้างจากสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 1 ส่งมอบ
งานให้แก่โจทก์วันที่ 28 สิงหาคม 2527 แต่โจทก์ฟ้องคดีวันที่ 22 มกราคม
2529 เกิน 1 ปี นับแต่วันที่การชำรุดบกพร่องเกิดขึ้น ฟ้องโจทก์ขาดอายุความ จำเลย
ที่ 1 ตอกเสาเข็มกับตอม่อสะพานโดยวิธีธรรมดาไม่ได้ใช้เสาสัง และโจทก์ได้ทดสอบ
แล้วว่าเสาเข็มแต่ละต้นสามารถบรรทุกน้ำหนักได้ไม่ต่ำกว่า 80 เมตริกตัน นับแต่
จำเลยที่ 1 ส่งมอบงานให้แก่โจทก์แล้ว โจทก์เปิดใช้สะพานให้รถยนต์แล่นผ่านไปมา
ตามปกติจนถึงวันฟ้องไม่ปรากฏความชำรุดเสียหายจำเลยที่ 1 มิได้ผิดสัญญา และ
โจทก์รับมอบงานโดยไม่คัดค้าน จำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องรับผิดชอบ หากโจทก์สงสัยว่าเสา
เข็มไม่สามารถบรรทุกน้ำหนักได้ไม่ต่ำกว่า 80 เมตริกตันต่อตัน โจทก์ต้องทดสอบใน
ขณะที่จำเลยที่ 1 ตอกเสาเข็มมิใช่เพียงจะทดสอบภายหลังจากที่ส่งมอบแล้ว ค่า
ทดสอบภายหลังส่งมอบงานโจทก์จะต้องเป็นฝ่ายออกเองฟ้องโจทก์มิได้บรรยายให้
ชัดแจ้งว่าจำเลยที่ 1 ตอกเสาเข็มโดยใช้เสาสังทั้งหมดกี่ครั้ง โจทก์เสริมฐานราก
อย่างไร เพิ่มเสาเข็มและทำตอม่อจำนวนเท่าใด จึงต้องเสียค่าใช้จ่ายถึง 230,826

บาทเป็นฟองเคลือบคลุม และค่าเสียหายของโจทก์ไม่ถึงจำนวนตามฟ้องขอให้
ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ให้การรับว่า ได้ทำสัญญาค้ำประกันจำเลยที่ 1 ตามฟ้องจริง หาก
จำเลยที่ 1 ผิดสัญญา จำเลยที่ 2 ต้องรับผิดชอบในฐานะผู้ค้ำประกันไม่เกิน 27,120 บาท
ตามสัญญา ส่วนดอกเบี้ยจำเลยที่ 2 ไม่ต้องรับผิดชอบเพราะจำเลยที่ 2 พร้อมที่จะชำระ
เงินแก่โจทก์ แต่จำเลยที่ 1 สั่งห้ามไว้โดยอ้างว่าจำเลยที่ 1 มิได้ผิดสัญญา หากศาล
พิพากษาให้จำเลยที่ 1 รับผิดชอบ ขอให้จำเลยที่ 2 รับผิดชอบเพียง 27,120 บาท

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงิน 283,200 บาท พร้อม
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ โดยให้
จำเลยที่ 2 ร่วมรับผิดชอบ 27,120 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจนกว่า
จำเลยที่ 2 จะชำระเสร็จ

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษากลับเป็นว่า ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตามหนังสือมอบอำนาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้างเอกสาร
หมายเลข จ.1 ได้ระบุชัดเจนว่าเลขาธิการเร่งรัดพัฒนาชนบทได้มอบอำนาจในการสั่งซื้อ
หรือสั่งจ้างให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง และความตอนต้นของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณในระดับจังหวัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2524
พ.ศ. 2523 ก็ได้กล่าวนำให้เห็นเจตนารมณ์ของระเบียบฉบับนี้ว่า "โดยที่เป็นการ
สมควรให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดมีส่วนร่วมในการบริหารงบประมาณให้เกิด
ประโยชน์สมบูรณ์ขึ้นกว่าก่อน คณะรัฐมนตรีจึงกำหนดระเบียบขึ้นไว้ดังต่อไปนี้" และ

ตามข้อ 5 แห่งระเบียบฉบับนี้ก็มีข้อความว่า "ให้หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณมอบอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างเกี่ยวกับงานโครงการ หรือราชการซึ่งต้องปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้อง โดยมอบให้เต็มวงเงินที่ตนมีอำนาจ" ด้วย แสดงให้เห็นเจตนารมณ์ของระเบียบฉบับนี้ว่าคณะรัฐมนตรีมุ่งหมายที่จะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีส่วนร่วมในบริการงบประมาณของส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สมบูรณ์ขึ้นกว่าก่อนดังนั้นการมอบอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างที่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ จึงเป็นการมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างได้ในนามของตนเอง หากใช่เป็นการมอบอำนาจให้เป็นตัวแทนทำสัญญาแทนส่วนราชการผู้มอบอำนาจตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตัวแทนเมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าเลขาธิการเร่งรัดพัฒนาชนบทได้มอบอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างให้แก่โจทก์เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบฉบับนี้จึงต้องถือว่าเป็นการมอบหมายให้โจทก์มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างได้ในนามของโจทก์เอง การที่จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นคู่สัญญาจ้างทำของกับโจทก์ โดยมีจำเลยที่ 2 เป็นผู้ค้าประกันได้ปฏิบัติผิดสัญญาย่อมถือได้ว่าจำเลยทั้งสองได้โต้แย้งสิทธิโจทก์ โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องจำเลยทั้งสองได้

คดีนี้ข้อเท็จจริงตามคำฟ้องและที่โจทก์นำสืบซึ่งจำเลยทั้งสองมิได้นำสืบโต้เถียงเป็นอย่างอื่นฟังได้ว่า โจทก์ฟ้องให้จำเลยทั้งสองชำระค่าจ้างที่โจทก์จะต้องว่าจ้างผู้อื่นมาทำการตรวจสอบว่าเสาเข็มสามารถบรรทุกน้ำหนักประลัยได้ตรงตามสัญญาหรือไม่ และให้ชำระค่าจ้างที่โจทก์จะต้องจ้างผู้อื่นทำการซ่อมแซมแก้ไขความชำรุดบกพร่องของสิ่งก่อสร้างตามที่โจทก์และจำเลยทั้งสองได้ทำสัญญากันไว้ จึงเป็นเรื่องฟ้องให้รับผิดชอบตามข้อสัญญาที่ผูกพันกันอยู่อีกส่วนหนึ่ง ซึ่งไม่มีกฎหมายบัญญัติเรื่องอายุความไว้โดยเฉพาะ จึงต้องใช้อายุความ 10 ปีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 164 เดิม (มาตรา 193/30ที่แก้ไขใหม่) หากใช่เป็นการฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายเพื่อการที่ทำชำรุดบกพร่องอันมีอายุความ 1 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 601 ไม่

พิพากษากลับเป็นว่า จำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 283,200 บาทพร้อมดอกเบี้ย
อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ โดยให้จำเลยที่
2 ร่วมรับผิดชอบจำนวน 27,120 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วัน
ฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

(อุระ หวังอ้อมกลาง-ปราโมทย์ ชพานนท์-เสริม บุญทรงสันติกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ